

한국승강기안전공단 상임감사 개 선 요 구

제 목 내부통제관 및 내부통제위원회 간사 역할 상호 충돌 개선

소 관 부 서 □실

조 치 부 서 □실

내 용

1. 업무 개요

내부통제란 조직의 운영 목표 달성을 위해 임직원이 준수해야 할 기준 및 절차를 정하고 이행하며 각종 위험에 체계적으로 대응하기 위한 일련의 활동을 말하며, 공단은 조직의 경영목표 달성을 위해 내부통제 관련 주요 정책 결정, 내부통제 취약분야 대응방안 마련 등을 결정하기 위해 내부통제위원회를 설치하고 운영하고 있다.

2. 관련 내규 및 판단기준

공단의 「내부통제규정」 제3조제3호를 보면 내부통제관이란 공단의 내부통제 업무의 원활한 운영을 위해 이사장이 지정한 사람으로 정의하고 있고, 같은 규정 제6조제4항에서는 내부통제 관련 업무 소관 부처의 장을 내부통제관으로 지정하도록 하고 있다.

따라서, 내부통제관은 「직제규정」에 따라 내부통제 관련 업무를 소관하고 있는 이사장 직속으로 편제된 □실장에 해당한다.

한편, 같은 규정 제7조를 보면 내부통제위원회의 구성과 운영에 관한 사항을 규정하고 있는데 동조 제3항에서는 내부통제관을 당연직으로서 위원회 위원으로

구성하면서도 동조 제4항에서는 내부통제 총괄부서의 장을 간사로 두고 있다.

따라서 □실장은 공단 내부통제관으로서 내부통제위원회의 위원과 간사 역할을 겸임하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

「내부통제규정」 제7조를 보면 내부통제위원회의 구성과 운영에 관한 사항을 규정하고 있는데 제3항에서는 내부통제관을 당연직으로서 위원회 위원으로 구성하면서, 제4항에서는 내부통제 총괄부서의 장을 간사로 두도록 하고 있어 □실장은 공단 내부통제관으로서 내부통제위원회의 위원과 간사 역할을 겸임하도록 규정하고 있는 것이 확인되었다.

간사는 위원회의 서무 역할(위원회 회의에 상정될 안건 정리, 자료 준비, 위원회 일정 관리 등)을 수행하는 보조로서 간사 자격요건 등에 대한 제한은 없으나 위원회를 운영하는 부서의 담당 직원을 간사로 규정하는 것이 일반적이다.

위원회에 간사를 두는 경우 입법 모델(법제처 법령입안심사기준 발췌)

제O조(간사) ① 위원회의 사무를 처리하기 위하여 위원회에 간사 1명을 둔다.

② 간사는 OO부 소속 O급 공무원 중에서 OO장관이 지명한다. (간사는 OO부 △△를 담당하는 과장이 된다.)

그러나 내부통제위원회의 경우 내부통제관이 의결권을 가진 위원과 간사의 역할을 겸임하도록 하고 있어 두 역할 간 상호 충돌되는 문제를 확인하였다.

상기 사항은 전사적 내부통제 체계 도입으로 「내부통제규정」을 제정할 당시 (2023.12.21.) 「직제규정」에서는 ☆처 밑에 □실(당시 ▲팀)이 편제되어 있어 ☆처장을 내부통제관으로 하고 □실장(당시 ▲팀장)이 간사의 역할을 하는 것으로 규정하여 발생하였다.

감사원에서 발간한 ‘공공부문 내부통제 가이드라인’ (2023년 10월)에 따르면

내부통제 총괄부서는 이사장 직속으로 편제하도록 하고 있고 현 「직제규정」상 □실은 내부통제 총괄부서로 이사장 직속으로 편제되어 있음에 따라 내부통제관의 역할과 내부통제위원회 간사의 역할이 상호 충돌되지 않도록 규정 개선이 필요하다.

관계부서 의견 □실은 별도의 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 □실장은 내부통제관이 내부통제위원회의 위원과 간사 역할을 겸임하지 않도록 관련 규정을 개정하시기 바랍니다. (개선)